VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

Croy 47a
5653 LC Eindhoven
T +31 (0)88-1700616
info@veiligesportvloer.nl
www.veiligesportvloer.nl

IBAN NL61 RABO 0141 3470 66
BIC RABONL2U
KvK 60999934
BTW (NL) NL854158510B.01
BTW (BE) BE1022.094.641

ALGEMENE VOORWAARDEN
Veiligesportvloer (juli 2025)

1. Definities

1.1. **Algemene Voorwaarden**: deze algemene voorwaarden.
1.2. **Klant**: de persoon die met Veiligesportvloer een Overeenkomst sluit, een offerte opvraagt bij Veiligesportvloer, een aanbieding ontvangt van Veiligesportvloer of met Veiligesportvloer onderhandelt in het kader van de totstandkoming van een Overeenkomst.
1.3. **Overeenkomst**: iedere overeenkomst tussen Veiligesportvloer en de Klant.
1.4. **Partijen**: Veiligesportvloer en de Klant.
1.5. **Veiligesportvloer**: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, Veilige Sportvloer.nl B.V., gevestigd te Veldhoven en kantoorhoudende te (5653 LC) Eindhoven aan de Croy 47A, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60999934.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Veiligesportvloer, alle Overeenkomsten en alle rechtshandelingen, rechtsbetrekkingen en rechtsverhoudingen tussen de Partijen.
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Zodra deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een rechtsbetrekking tussen Veiligesportvloer en een Klant, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende aanbiedingen van Veiligesportvloer aan de Klant en/of Overeenkomsten tussen Partijen.
2.4. Indien bepalingen in de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
2.5. Veiligesportvloer kan deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van een Overeenkomst eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen/aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zullen door Veiligesportvloer schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de Klant en zullen op een door Veiligesportvloer bepaald tijdstip gaan gelden.
2.6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst volledig van kracht en zullen Partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.
2.7. Indien Veiligesportvloer in voorkomend geval afwijkt van de naleving van haar rechten in deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst, brengt dit niet mee dat Veiligesportvloer afstand doet van haar recht om op een later moment alsnog een beroep op haar rechten te doen. Indien Veiligesportvloer in voorkomend geval uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van een van haar rechten, dan brengt dit niet met zich mee dat Veiligesportvloer het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst te verlangen.
2.8. De Klant kan de Overeenkomst en/of rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veiligesportvloer.
2.9. Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

2.10. De Klant zal op eerste verzoek van Veiligesportvloer alle informatie beschikbaar stellen die Veiligesportvloer opvraagt (voor rapportageverplichtingen) in het kader van corporate sustainability en/of om aan andere wet- of regelgeving te voldoen. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van dergelijke informatie van zowel de Klant zelf als van haar ketenpartners.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Veiligesportvloer zijn vrijblijvend en de prijsopgave geeft slechts een indicatie. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Aanbiedingen van Veiligesportvloer zijn gebaseerd op de door of namens de Klant verstrekte informatie. Veiligesportvloer mag ervan uitgaan dat aan haar verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.

3.3. Een aanvaarding door de Klant die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding van Veiligesportvloer, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding van de Klant. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Veiligesportvloer.

3.4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
   a) de schriftelijke aanbieding van Veiligesportvloer schriftelijk is aanvaard door de Klant;
   b) Veiligesportvloer de opdracht/bestelling van de Klant schriftelijk bevestigt; dan wel
   c) Veiligesportvloer een begin maakt aan de uitvoering van de bestelling/opdracht.

3.5. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van Veiligesportvloer of derden binden Veiligesportvloer niet, tenzij deze schriftelijk door Veiligesportvloer bevestigd worden of Veiligesportvloer daaraan uitvoering geeft.

3.6. In aanbiedingen en/of Overeenkomsten voorkomende evidente verschrijvingen en/of kennelijke vergissingen en/of fouten binden Veiligesportvloer niet.

3.7. Indien de Klant een account aanmaakt voor de webshop van Veiligesportvloer, is de Klant verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn inloggegevens en wachtwoord. Indien er een bestelling wordt geplaatst via een account van een Klant, mag Veiligesportvloer ervan uitgaan dat de bestelling is geplaatst door of namens de Klant.

4. Uitvoering werkzaamheden

4.1. Veiligesportvloer heeft het recht om bij de uitvoering van Overeenkomsten derden in te schakelen. In die situatie zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de werkzaamheden die door de derde worden uitgevoerd.

4.2. Indien Veiligesportvloer een werkprogramma of planning maakt voor de uitvoering van een Overeenkomst, zijn daarin opgenomen termijnen enkel richtinggevend, nooit fataal.

4.3. Indien de Klant Veiligesportvloer verzoekt om de Overeenkomst en/of de uitvoering daarvan aan te passen, is Veiligesportvloer gerechtigd om meerwerk en/of aanvullende kosten in rekening te brengen en/of haar planning aan te passen.

4.4. De Klant is niet bevoegd om de werknemers van Veiligesportvloer (mondelinge) instructies te geven. Indien dat toch gebeurt, heeft Veiligesportvloer het recht om, desnoods met terugwerkende kracht, meerwerk in rekening te brengen.

4.5. Indien Veiligesportvloer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van de Overeenkomst nodig zijn om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren, kan Veiligesportvloer – zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt – de Overeenkomst naar eigen inzicht wijzigen, mits er een vergelijkbare kwaliteit wordt geleverd. Mochten noodzakelijke aanpassingen enkel mogelijk zijn met aanpassing van de prijs, dan zal Veiligesportvloer de Klant hierover voorafgaand

aan het uitvoeren van de aanpassing op de hoogte brengen en de aanpassingen slechts doorvoeren na schriftelijk akkoord van de Klant.

4.6. Voor elke verandering van de overeengekomen opdracht, die als effect heeft een vermindering met een waarde >1% van de overeengekomen contractwaarde per periode of per maand, geldt een wijzigingstermijn van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.7. Indien niets is vastgelegd in de Overeenkomst dan worden werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, niet zijnde nationale feest- of vakantiedagen.

4.8. Indien de werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico kom van de Klant, zoals niet functionerende schoonmaakapparatuur en installaties die in eigendom zijn van de Klant, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden.

4.9. Indien van de werknemers van Veiligesportvloer verlangd wordt dat zij zich houden aan specifieke lokale veiligheids- en gedragsregels bij de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse, dan dient de Klant tijdig, dus vóór aanvang van de werkzaamheden, deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de leidinggevende van Veiligesportvloer. Ook dient de Klant een exemplaar van deze regels zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te stellen ter plaatse waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. In een dergelijk geval zal Veiligesportvloer, waaronder haar werknemers, zich inspannen om aan dergelijke regels te voldoen.

4.10. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht tussen Veiligesportvloer en de Klant, wordt de toepassing van art. 7:404 BW en – voor zover de Klant geen consument is – art. 7:408 lid 1 BW uitgesloten.

5. Hulpmiddelen en ondersteuning door de Klant

5.1. Veiligesportvloer is vrij in haar keuze van hulpmiddelen. Alle hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5.2. De hulpmiddelen (eventueel in bruikleen) blijven eigendom van Veiligesportvloer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. De Klant staat ervoor in dat de ruimten waar de vloeren moeten worden gereinigd, vóór aanvang van de werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Veiligesportvloer besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daaraan besteed is in rekening worden gebracht bij de Klant, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

5.4. De Klant staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht en stoom kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

5.5. De Klant zal voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor opslag van o.a. hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. Deze afsluitbare ruimten zijn uitsluitend toegankelijk voor (de werknemers van) Veiligesportvloer. De Klant is daarbij gehouden om de hulpmiddelen van Veiligesportvloer die in de bedrijfsruimte van de Klant worden gebruikt en opgeslagen als een goed huisvader te beheren en hiertoe onder meer de werkplaats/bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

5.6. De Klant is gehouden om er op eerste verzoek van Veiligesportvloer aan mee te werken dat Veiligesportvloer de genoemde hulpmiddelen terug kan nemen. De Klant doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de hulpmiddelen.

5.7. In overleg met Veiligesportvloer zal de Klant ten behoeve van de werknemers van Veiligesportvloer en/of door Veiligesportvloer ingeschakelde derden voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen,

zoals een garderobe, een berging, een pauzeruimte en dergelijke. De Klant conformeert zich in deze aan de Arbowet.

5.8. De Klant zal Veiligesportvloer de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging en/of andere werkzaamheden van Veiligesportvloer, in de door de Klant beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.

5.9. De Klant is gehouden Veiligesportvloer juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel die hij krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Veiligesportvloer mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door De Klant verstrekte informatie, zonder dat zij gehouden is de door de Klant verstrekte informatie te verifiëren. De Klant staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Veiligesportvloer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Veiligesportvloer verzocht. Bij gebreke van de juiste informatie is Veiligesportvloer niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij de uitvoering van de werkzaamheden.

5.10. De Klant zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden BHV'ers en veiligheidsvoorzieningen ter beschikking stellen aan Veiligesportvloer, indien hier behoefte aan is.

5.11. De Klant is verplicht te waarborgen dat er voldoende nabije parkeergelegenheid is voor Veiligesportvloer. Indien de Klant niet aan deze verplichting kan voldoen en Veiligesportvloer dientengevolge (parkeer)kosten dient te maken, dan zullen deze extra kosten doorberekend worden aan de Klant.

6. Levering producten

6.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt levering Ex Works (Incoterms, meest recente versie) plaats.

6.2. De door Veiligesportvloer opgegeven leverdata en -tijden zijn slechts indicaties (geen fatale termijnen) en binden Veiligesportvloer niet.

6.3. Het risico van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4. In het geval Veiligesportvloer zorgdraagt voor transport van de producten, dient de Klant tijdig zorg te dragen voor eventuele benodigde documenten in verband met vervoer, doorvoer, grensoverschrijdend verkeer en milieuvoorschriften, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien hieraan niet (tijdig) wordt voldaan door de Klant, kan Veiligesportvloer niet aan haar verplichtingen worden gehouden.

6.5. Indien zich aan de zijde van de Klant omstandigheden voordoen of voorzienbaar zijn, die de levering zullen vertragen en/of belemmeren, zal de Klant Veiligesportvloer hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij de reden van de vertraging/belemmering wordt vermeld, alsook de verwachte gevolgen daarvan, waaronder de duur van de vertraging en/of de maatregelen die genomen moeten worden.

6.6. Indien de Klant de levering niet op het overeengekomen moment afneemt, dan wel de levering niet op het overeengekomen moment kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die niet zijn toe te rekenen aan Veiligesportvloer, heeft Veiligesportvloer het recht de producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan. Veiligesportvloer is gerechtigd om alle kosten die zij als gevolg hiervan of als gevolg van enige vertraging maakt, aan de Klant door te belasten voorafgaand aan de afgifte van de producten aan de Klant. Indien de Klant nalaat de producten alsnog binnen één maand van het oorspronkelijk overeengekomen moment van levering af te nemen en/of de levering – om welke reden dan ook – niet alsnog binnen deze termijn kan worden afgeleverd, heeft Veiligesportvloer het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In het geval de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt beëindigd, laat dit het recht van Veiligesportvloer op vergoeding van de door haar gemaakte kosten en/of geleden schade onverlet, zonder dat Veiligesportvloer enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant.

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

6.7. Indien bestelde producten niet (geheel) op voorraad zijn, is Veiligesportvloer gerechtigd om de levering van de producten op te schorten en/of een bestelling te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant binnen 5 werkdagen vanaf het plaatsen van de bestelling door de Klant.

7. Prijs

7.1. De prijzen zijn steeds in Euro, exclusief enig eventueel meerwerk, exclusief btw en andere heffingen en/of belastingen, waaronder eventuele kosten in verband met vergunningen, rechten en belastingen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en die separaat in rekening worden gebracht, en gebaseerd op de verkoopconditie Ex Works (Incoterms, meest recente versie), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. Veiligesportvloer heeft te allen tijde het recht om kosten, zoals vervoerskosten, transportkosten, parkeerkosten, verzekeringskosten, afvoerkosten, of kosten in verband met vertragingen door de Klant, aan de Klant in rekening te brengen.

7.3. Veiligesportvloer heeft het recht om de wijziging van kosten gedurende de Overeenkomst aan de Klant door te belasten, indien kosten voor Veiligesportvloer stijgen als gevolg van buiten de invloedsfeer van Veiligesportvloer gelegen omstandigheden, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen de stijging van heffingen, belastingen, in-/uitvoerkosten, brandstofkosten, energiekosten, kosten van ingeschakelde derden, wisselkoersen en verwerkingsprijzen, een wijziging van de toepasselijke CAO en/of een wetswijziging. In het geval de prijs na het sluiten van de Overeenkomst stijgt, zal Veiligesportvloer de Klant daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de nieuwe prijs meer dan 15% afwijkt van de daarvoor geldende prijs, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Veiligesportvloer, uiterlijk 5 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging door Veiligesportvloer aan de Klant. Een beëindiging van de Overeenkomst op basis van dit artikel geeft de Klant geen recht op enige vergoeding, uitgezonderd het recht om reeds betaalde bedragen onder de (gedeeltelijk) beëindigde Overeenkomst terug te ontvangen voor zover de daartegenover staande prestaties nog niet zijn verricht en na aftrek van eventuele kosten die Veiligesportvloer al heeft gemaakt.

7.4. Veiligesportvloer kan haar prijzen periodiek indexeren conform het CBS-indexcijfer.

7.5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging optreedt in de wensen van de Klant en/of het voorwerp van de werkzaamheden – waaronder, maar niet uitsluitend begrepen, de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de inrichting, het gebruik of de bestemming – die naar het oordeel van Veiligesportvloer een aanpassing in het werkprogramma en/of in de prijs noodzakelijk maakt, zal deze (prijs)aanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van de Klant. Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk.

7.6. De Klant heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de werkzaamheden door Veiligesportvloer niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van de omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van de Klant komen.

8. Betaling

8.1. Voor de bestelling van producten van Veiligesportvloer via de webshop dient onmiddellijk bij de bestelling, te worden betaald.

8.2. Facturen van Veiligesportvloer dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de overeengekomen wijze te worden betaald, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

8.3. Indien de producten worden geleverd in deelleveringen en/of werkzaamheden in fases worden uitgevoerd, is Veiligesportvloer gerechtigd de producten/werkzaamheden in delen te factureren.

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

8.4. Wanneer de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.

8.5. Indien de Klant ter zake enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Veiligesportvloer op de Klant onmiddellijk en geheel opeisbaar. Daarnaast is Veiligesportvloer in geval van verzuim van de Klant gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Veiligesportvloer is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant als gevolg hiervan lijdt.

8.6. Tijdens zijn verzuim is de Klant over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

8.7. Bij buitengerechtelijke incasso is de Klant, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Veiligesportvloer gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen tenminste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is de Klant tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien de Klant geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

8.8. Veiligesportvloer is te allen tijde gerechtigd om voorafgaand aan (de voortzetting van) de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant te verlangen dat hij – naar het oordeel van Veiligesportvloer – genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen, dan wel een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet. Indien de werkzaamheden eenmalig zijn, is Veiligesportvloer gerechtigd om vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot van tenminste 50% van de prijs te vragen.

8.9. Indien de Klant de gevraagde zekerheid niet (naar tevredenheid van Veiligesportvloer) stelt binnen een door Veiligesportvloer gestelde termijn, dan is Veiligesportvloer gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.10. Betalingen door de Klant zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens: (i) vergoeding van schade en kosten, (ii) vergoeding van de rente, (iii) de uitstaande hoofdsom.

8.11. De Klant dient een klacht over een factuur van Veiligesportvloer uiterlijk binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk en onderbouwd bij Veiligesportvloer in te dienen, waarna de rechten van de Klant ter zake vervallen.

8.12. De Klant heeft geen recht op kortingen, opschorting of verrekening.

8.13. Indien de werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van de Klant recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en roetreiniging, zal de Klant op eerste verzoek van Veiligesportvloer, meewerken aan een cessie van zijn vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van de Klant om de openstaande vordering te voldoen aan Veiligesportvloer inclusief de btw, indien en voor zover deze niet door de verzekeringsuitkering is gedekt of wordt uitbetaald.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De door Veiligesportvloer verkochte producten blijven eigendom van Veiligesportvloer totdat de volledige prijs door Veiligesportvloer is ontvangen en alle eventuele overige vorderingen die Veiligesportvloer op de Klant heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.

9.2. De Klant is verplicht de producten onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Veiligesportvloer te bewaren en deze te verzekeren tegen schade, brand en diefstal.

9.3. Zolang de eigendom van de producten niet op de Klant is overgegaan mag de Klant deze niet bezwaren of aan een derde enige ander recht daarop verlenen. Het is de Klant ook niet toegestaan de producten door te verkopen, tenzij dit gebeurt binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

9.4. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of Veiligesportvloer goede grond heeft te vrezen dat De Klant hierin tekort zal schieten, en in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, heeft Veiligesportvloer, onverminderd haar overige rechten, het recht om onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten. De Klant zal zijn volledige medewerking verlenen in het geval Veiligesportvloer het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen. Ook zal de Klant op eerste verzoek Veiligesportvloer relevante gegevens uit zijn administratie verschaffen en/of Veiligesportvloer toegang geven tot zijn bedrijf om te controleren of de producten nog aanwezig zijn, teneinde deze mee te nemen, over te dragen in eigendom en/of er een stil pandrecht op te vestigen.

9.5. Indien Veiligesportvloer het eigendomsvoorbehoud uitoefent, heeft zij het recht om de Overeenkomst te beëindigen of de teruggenomen materialen voor rekening en risico van de Klant te bewaren totdat volledige betaling is ontvangen, zonder dat Veiligesportvloer gehouden is tot enige schadevergoeding en onverminderd haar recht om de door haar geleden schade en/of gemaakte kosten op de Klant te verhalen.

9.6. Indien na uitoefening van het eigendomsvoorbehoud de Overeenkomst door Veiligesportvloer wordt beëindigd, zal de Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade en kosten van Veiligesportvloer.

9.7. Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door de Klant, is de Klant zonder rechterlijke tussenkomst aan Veiligesportvloer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 per overtreding en € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

9.8. De Klant doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

10. Controle en klachten

10.1. De Klant dient geleverde producten en/of uitgevoerde werkzaamheden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één dag vanaf de levering van de producten en/of uitvoering van de werkzaamheden, te controleren, ongeacht of er na de werkzaamheden een keuring/certificering heeft plaatsgevonden.

10.2. Indien bij de uitvoering van werkzaamheden ten nadele van de Klant wordt afgeweken van de overeengekomen werkzaamheden en/of de wijze waarop deze worden uitgevoerd, dient de Klant Veiligesportvloer hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van een nauwkeurige omschrijving van de geconstateerde afwijking, de datum, de plaats en het tijdstip van de afwijking, de aard en de ernst van de afwijking en een redelijke termijn waarbinnen Veiligesportvloer de constateerde afwijking dien te herstellen.

10.3. Zichtbare gebreken dienen door de Klant onmiddellijk, althans in ieder geval binnen één dag, na levering van de producten en/of uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Veiligesportvloer onder vermelding van het gebrek, waarbij bewijs van het gebrek wordt meegestuurd, op straffe van verval van rechten van de Klant.

10.4. Alle overige gebreken dient de Klant op straffe van verval van rechten binnen zeven dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk aan Veiligesportvloer te melden, waarbij bewijs van het gebrek wordt meegestuurd.

10.5. De Klant dient producten waarin gebreken zijn geconstateerd, zorgvuldig en separaat te bewaren, zodat Veiligesportvloer de mogelijkheid heeft om de gebreken te onderzoeken. Veiligesportvloer heeft het recht om producten waarover is geklaagd op te (laten) halen.

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

10.6. Indien Veiligesportvloer oordeelt dat er terecht is geklaagd, heeft zij het recht – naar eigen keuze – de producten te herstellen en/of te vervangen en/of de koopprijs te restitueren.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Veiligesportvloer kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Aansprakelijkheid van Veiligesportvloer voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen milieuschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid van Veiligesportvloer zoals bedoeld in artikel 7:952 BW.

11.2. De aansprakelijkheid van Veiligesportvloer is beperkt (i) tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert, dan wel (ii) – indien haar verzekeraar geen bedrag uitkeert – tot de factuurwaarde (exclusief btw) van de werkzaamheden en/of producten, of, als de schade is ontstaan in het kader van een duurovereenkomst, tot eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Klant. De aansprakelijkheid van Veiligesportvloer zal in ieder geval nooit meer bedragen dan € 2.500.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per jaar.

11.3. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Veiligesportvloer voor schade die het gevolg is van het gebruik van producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Veiligesportvloer.

11.4. Veiligesportvloer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van spullen van de Klant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door Veiligesportvloer.

11.5. Indien Veiligesportvloer op verzoek van de Klant specifieke hulpmiddelen gebruikt en/of derden inschakelt, is Veiligesportvloer niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van die hulpmiddelen en/of het inschakelen van die derden.

11.6. Veiligesportvloer is niet aansprakelijk voor enige gebreken/schade, indien:
   a) de door haar geleverde producten en/of voorwerpen in relatie waartoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, op onjuiste wijze en/of in strijd met hun bestemming worden gebruikt;
   b) de door haar geleverde producten zijn gebruikt in strijd met enige voorschriften, gebruiksaanwijzingen en/of instructies;
   c) een derde reparaties/(herstel)werkzaamheden heeft uitgevoerd aan de door Veiligesportvloer geleverde producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
   d) er sprake is van slijtage van de geleverde producten en/of voorwerpen in relatie waartoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
   e) de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als de Klant specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven waardoor de schade is ontstaan;
   f) schade wordt ontdekt in/aan voorwerpen in relatie waartoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, indien na de werkzaamheden van Veiligesportvloer een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd aan die voorwerpen, tenzij de Klant onomstotelijk aantoont dat de schade is ontstaan enkel als gevolg van de werkzaamheden van Veiligesportvloer.

11.7. De Klant vrijwaart Veiligesportvloer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Veiligesportvloer is toe te rekenen.

11.8. Op verzoek van de Klant kan Veiligesportvloer advies geven over te gebruiken producten en/of de wijze van het reinigen van de vloer door de Klant. Aan een dergelijk advies kunnen geen rechten worden ontleend en Veiligesportvloer is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van de uitoefening van het advies door de Klant.

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

11.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat de Klant bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Veilige Sport meldt.

11.10. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige schriftelijke melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

11.11. De Klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Veiligesportvloer heeft altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

11.12. Het bepaalde in dit artikel heeft betrekking op iedere vorm van aansprakelijkheid, waaronder de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid van Veiligesportvloer jegens de Klant.

12. Verbod op overname werknemers

12.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Veiligesportvloer, is het de Klant dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan, noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Veiligesportvloer noch gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een jaar na beëindiging daarvan, werknemers van Veiligesportvloer in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of indirect, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Klant dan wel aan haar gelieerde vennootschappen of andere entiteiten. Dit omvat mede het faciliteren dat een derde op basis van een overeenkomst van opdracht of enigerlei andere wijze dezelfde of aanverwante werkzaamheden als Veiligesportvloer uitvoert met behulp van (ex-)werknemers van Veiligesportvloer die korter dan een jaar uit dienst zijn, dan wel indien de samenwerking tussen Veiligesportvloer en de Klant korter dan een jaar terug is geëindigd.

12.2. Voorgaande is tevens van toepassing op medewerkers die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor Veiligesportvloer verrichten of medewerkers die door een derde ter beschikking worden gesteld om onder leiding en toezicht van Veiligesportvloer werkzaamheden te verrichten.

12.3. Bij overtreding van dit artikel, verbeurt de Klant ten behoeve van Veiligesportvloer zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000 per werknemer en € 500 voor iedere dag dat de overtreding per werknemer voortduurt.

12.4. Voor zover het in dit artikel geldende verbod, alsmede de boeteclausule, vanwege het belemmeringsverbod van art. 9a lid 1 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs niet van toepassing is, dan is de Klant aan Veiligesportvloer een redelijke vergoeding verschuldigd als bedoeld in het tweede lid van laatstgenoemd artikel. Deze redelijke vergoeding wordt begroot op 1040 minus het aantal uren dat de werknemer aan de Klant ter beschikking is gesteld, vermenigvuldigd met het tussen Veiligesportvloer en de Klant overeengekomen uurtarief.

13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is Veiligesportvloer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en kan Veiligesportvloer niet gehouden worden tot de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, zonder dat daardoor voor de Klant een recht op schadevergoeding ontstaat.

13.2. Als overmachtssituatie voor Veiligesportvloer wordt verstaan elke omstandigheid die door de wet of jurisprudentie als overmachtssituatie wordt genoemd en, voor zover daaronder niet begrepen, in ieder geval:

a) oorlogs(gevaar), terrorisme, oproer, molest;
b) epidemie, pandemie, uitbreken van bacteriële infecties;
c) werkstakingen of ziekte van bezwaarlijk te vervangen medewerkers van Veiligesportvloer en of door haar ingeschakelde derden, bedrijfsbezetting;

d) (natuur)rampen, natuurgeweld, brand, overstroming, waterschade;
e) weersomstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst vertragen of onmogelijk maken;
f) ongevallen, storingen, machinebreuk of transportmoeilijkheden bij Veiligesportvloer, door haar ingeschakelde derden, leveranciers van Veiligesportvloer of nutsbedrijven;
g) in- en/of uitvoerbelemmeringen;
h) overheidsmaatregelen;
i) uitblijven of intrekking van noodzakelijke vergunningen;
j) vertragingen in, of het uitblijven van, dienstverlening van door Veiligesportvloer ingeschakelde derden of leveranciers van Veiligesportvloer
k) overmacht van toeleveranciers en/of door Veiligesportvloer ingeschakelde derden; en
l) iedere andere omstandigheid buiten de invloedsfeer van Veiligesportvloer.

13.3. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 4 weken, kan Veiligesportvloer de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de Klant, zonder dat daarvoor voor de Klant een recht op schadevergoeding ontstaat, en met dien verstande dat, indien Veiligesportvloer haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.

13.4. Veiligesportvloer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

14. Privacy

14.1. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel de Klant als Veiligesportvloer zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de door of namens de Klant aan Veiligesportvloer verstrekte persoonsgegevens tenzij Veiligesportvloer kan worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.

14.2. In het geval Veiligesportvloer bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.

14.3. Op ieder van de Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

14.4. Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.

14.5. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden

getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

14.6. Ieder van de Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

14.7. Veiligesportvloer hanteert een privacybeleid. Dit privacybeleid is te vinden op de website van Veiligesportvloer.

15. Opschorten en/of beëindigen Overeenkomst

15.1. Veiligesportvloer is gerechtigd een Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving daartoe, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, indien:

a) de Klant haar verplichtingen niet geheel nakomt en/of er goede vrees bestaat dat de Klant haar verplichtingen niet geheel na zal komen;
b) er sprake is van een surseance van betaling of faillissement van de Klant of een aanvraag/verzoek tot surseance van betaling of faillissement;
c) de Klant het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d) er sprake is van liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Klant;
e) de Klant haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt;
f) er beslag wordt gelegd op de goederen van de Klant; of
g) de Klant een regeling met zijn schuldeisers treft.

15.2. Indien Veiligesportvloer ten tijde van de opschorting of beëindiging van de Overeenkomst de Overeenkomst al geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft zij recht op een evenredig deel van de prijs en vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten.

15.3. In geval van opschorting of beëindiging van de Overeenkomst door Veiligesportvloer zijn enige vorderingen van Veiligesportvloer op de Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

16. Duur en opzegging Overeenkomst

16.1. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Veiligesportvloer zes maanden de werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van de overige leden van dit artikel.

16.2. De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal drie maanden en deze termijn begint te lopen:

- bij opzegging door Veiligesportvloer: vanaf het moment dat de aangetekende opzeggingsbrief door Veiligesportvloer aan de Klant is verzonden;
- bij opzegging door de Klant: op het moment dat Veiligesportvloer de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen.

16.3. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door de Klant worden opgezegd, noch kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Veiligesportvloer daar een aanvang mee heeft gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Veiligesportvloer minimaal drie maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in dit artikel.

16.4. De opzegging door de Klant dient altijd schriftelijk te worden gedaan onder opgave van redenen.

16.5. Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door de Klant, is de Klant aan Veiligesportvloer de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs

VEILIGESPORTVLOER
keuring | advies | revitalisatie

voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is de Klant in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Veiligesportvloer reeds heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). Ook heeft Veiligesportvloer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies.

16.6. In geval van opzegging of ontbinding door Veiligesportvloer heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

17.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij door de Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3. Alle geschillen tussen de Partijen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Veiligesportvloer is gevestigd.